

[별표] 세부평가 기준표

1. 점수 산정방식

각 참작사항별 점수에 해당 참작사항의 비중치를 곱한 점수를 더하여 중대성 점수를 산정한다.

2. 참작사항별 점수 및 비중치

		부과점수			
참작사항		비중	3점(상)	2점(중)	1점(하)
위반 행위 내용	위반 행위 유형	0.3	· 경영활동 간섭 금지(법 제10조), 보복조치의 금지(법 제12조) 위반 행위	· 구입강제 행위의 금지(법 제6조), 경제상 이익 제공 강요행위의 금지(법 제7조), 판매목표 강제 행위의 금지(법 제8조), 불이익 제공행위의 금지(법 제9조) 위반 행위	· 주문내역의 확인요청 거부 또는 회피 금지(법 제11조) 위반 행위
	위반 행위 부당성	0.3	· 행위의 의도·목적, 당해 행위에 이른 경위, 관련 업계의 거래 관행 등을 고려할 때 부당성 정도가 현저히 큰 경우	· 행위의 의도·목적, 당해 행위에 이른 경위, 관련 업계의 거래 관행 등을 고려할 때 부당성 정도가 보통인 경우	· 행위의 의도·목적, 당해 행위에 이른 경위, 관련 업계의 거래 관행 등을 고려할 때 부당성 정도가 경미한 경우
위반 행위 정도	공급업자 규모	0.1	· 3개년 평균 매출액이 1조원 이상인 경우	· 3개년 평균 매출액이 2천억원 이상 1조원 미만인 경우	· 3개년 평균 매출액이 2천억원 미만인 경우
	대리점이 입은 피해 정도	0.1	· 위반행위로 인해 피해를 입은 대리점이 도산하는 등 대리점의 경영상황을 현저히 악화시킨 일이 발생하는 경우	· 위반행위로 인해 피해를 입은 대리점의 당기순이익·영업수익률 악화 등 대리점의 경영상황을 상당히 악화시킨 일이 발생하는 경우	· 위반행위로 인해 피해를 입은 대리점의 경영상황 악화정도가 경미한 경우
	위반 법 조문*의 수	0.1	· 동시에 3개 이상의 법 조문을 위반한 경우	· 동시에 2개의 법 조문을 위반한 경우	· 1개의 법 조문을 위반한 경우
	피해 대리점의 비율	0.1	· 위반행위 당시 거래하고 있는 전체 대리점 중 위반행위로 피해를 입은 대리점의 비율이 70% 이상인 경우	· 위반행위 당시 거래하고 있는 전체 대리점 중 위반행위로 피해를 입은 대리점의 비율이 30% 이상 70% 미만인 경우	· 위반행위 당시 거래하고 있는 전체 대리점 중 위반행위로 피해를 입은 대리점의 비율이 30% 미만인 경우

* 법 제6조 내지 제12조 중 사업자가 동시에 위반한 조문의 수를 말한다.